[별표 2] <개정 2018.1.1.>

소송수행 해태유형 및 처벌의 종류(제59조 제1항관련)

소 송 해 태 유 형	처 벌 대 상 자	처벌의 종 류
1. 불변기간(항소기간·상고이유서 제출기간) 경과 등		
가. 판결문·소송 기록 접수통지서 방치·분실로 불변기일 등 경과, 국가패소 시	· 판결문, 소송기록 접수통지서의 방치·분실자	징 계
	· 판결문, 소송기록 접수통지서의 접수여부 확인 등 주의의무를 다하지 않은 소송수행자	경 고
나. 공휴일에 판결문 등이 송달된 경우 수령일시 착오에 따른 불변기간 등 경과, 국가패소 시	· 납세자보호담당관의 수령일시 확인자	징 계
	· 소송수행자	경 고
	· 당직자, 문서접수자 등 관련자	경 고
다. 상기 이외에 소송수행자의 업무착오로 불변기간 등 경과, 국가패소 시	· 소송수행자	징 계
2. 불출석 또는 준비서면 미제출		
가. 불출석 또는 준비서면 미제출이 국가패소의 직접적인 원인이 된 경우	· 소송수행자	징 계
나. 불출석 또는 준비서면 미제출이 국가패소의 직접적인 원인은 아니나 출석 또는 제출이 필요한 경우	· 소송수행자	경 고
3. 석명요구 불응 또는 증거제출 소홀		
가. 석명요구 불응 또는 증거제출 소홀이 국가패소의 직접적인 원인이 된 경우	· 소송수행자 (다만, 증거 미제출이 세적관리 담당자 등 증거보관자의 잘못 때문인 것이 명백한 경우는 소송수행자 대신 증거보관자)	징 계
나. 석명요구 불응 또는 증거제출 소홀이 국가패소의 직접적인 원인이 아닌 경우	· 소송수행자 (다만, 증거 미제출이 세적관리 담당자 등 증거보관자의 잘못 때문인 것이 명백한 경우는 소송수행자 대신 증거보관자)	경 고
4. 상고이유서에 대한 답변서 미제출	· 소송수행자	경 고
5. 사실상 승소 사건중에서 검찰 지휘 누락 등 경미한 절차 규정 위반	· 소송수행자	주 의
6. 그 밖의 소송해태 사례에 대하여는 위의 1~4에 준하여 처벌		